

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3244/2531

นาย ปลิว มั่นส กับพวก  
บริษัท สุชาตธรณ กิจ จำกัด  
เจ้าหนี้  
นาย ปราณิต พล ประทีป

โจทก์  
จำเลย  
จำเลย  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 105

การอ้างเอกสารเป็นพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 ให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้นสำเนาภาพถ่ายเช็คและใบคืนเช็คที่เจ้าหนี้อ้างส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้มิใช่ต้นฉบับจึงต้องห้ามมิให้รับฟัง และถือว่าเจ้าหนี้ไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ฟังได้ว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ตามเช็คพิพาทจึงต้องห้ามมิให้ได้รับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 94 พระราชบัญญัติ ญัตติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 105 ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกหมายเรียกเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือบุคคลใดมาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วทำความเห็นส่งสำนวนเรื่องนี้ไปที่ขอรับชำระหนี้ต่อศาล การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นเสนอศาลชั้นต้นว่า เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียนั้นก็มิผลเท่ากับว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้แล้ว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหนี้ว่าจะควรอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามที่ขอรับชำระหนี้หรือไม่ที่เจ้าหนี้ฎีกาว่า เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งต้นฉบับเช็คและใบคืนเช็คทั้งสามฉบับต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น เพราะเอกสารดังกล่าวอยู่ในสำนวนของศาลแล้ว มิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้อย่อมได้รับข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 นั้น เห็นว่า พยานเอกสารที่เจ้าหนี้ได้อ้างส่งคือเช็คและใบคืนเช็ครวม 3 ฉบับ ตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3 เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้นั้นเป็นเพียงสำเนาภาพถ่ายเอกสาร ซึ่งเจ้าหนี้ได้แถลงขอคัดส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในภายหลังและเมื่อถึงกำหนดตามนัด เจ้าหนี้ได้ผิดนัดและมีได้แจ้งเหตุขัดข้องแต่ประการใดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังได้หมายนัดให้เจ้าหนี้นำส่งเอกสารใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเจ้าหนี้ได้รับหมายนัดโดยชอบแล้วแต่ก็มีได้นำส่งต้นฉบับเอกสารและไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบว่าต้นฉบับเอกสารดังกล่าวอยู่ที่ศาลชั้นต้น การที่จะวินิจฉัยว่าจะควรอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามที่ขอรับชำระหนี้หรือไม่นั้น เมื่อเจ้าหนี้อ้างว่าลูกหนี้เป็นหนี้ตามเช็คก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ที่จะต้องนำสืบให้ฟังได้ว่ามีเช็คนั้นจริงการอ้างเอกสารเป็นพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 ให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้น สำเนาภาพถ่ายเช็คและใบคืนเช็คที่เจ้าหนี้ส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นมิใช่ต้นฉบับจึงต้องห้ามมิให้รับฟัง และถือว่าเจ้าหนี้ไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ฟังได้ว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ตามเช็คพิพาทจริง จึงต้องห้ามมิให้ได้รับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 94 ส่วนที่เจ้าหนี้ฎีกาว่า คำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งยื่นไว้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 105 ได้ให้อำนาจ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกหมายเรียกเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือบุคคลใดมาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้สิน แล้วทำความเห็นส่งสำนวนเรื่องนี้สินที่ขอรับชำระหนี้ต่อศาล การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำการสอบสวนและทำความเห็นเสนอศาลชั้นต้นว่าเห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สินนั้นก็มีผลเท่ากับว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้แล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ต้องกันมานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |